GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 22/2025

Belo Horizonte, 16 de julho de 2025.

Ao Senhor
Silas Fagundes de Carvalho
Subsecretário de Administração
Secretaria de Estado de Educação - SEE

Assunto: CFAMGE/TCEMG - Esclarecimentos sobre as despesas com obrigação patronal - assistência à saúde

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25.0.000006374-9].

Senhor Subsecretário,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício SEE/SPF nº. 2/2025, que encaminha para manifestação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, **Ofício nº 14092/2025 – GABCGD/CFAMGE (116481750),** por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais solicita esclarecimentos acerca dos valores registrados, no período de janeiro a abril de 2025, a título de Despesas com Assistência à Saúde, apresento a seguir os esclarecimentos desta unidade.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais solicita esclarecimentos acerca dos valores registrados, no período de janeiro a abril de 2025, a título de Despesas com Assistência à Saúde nas contas Obrigação Patronal - Pessoal Ativo (Natureza 319113-21), R$5.960.093,94, e Obrigação Patronal - Contrato por Tempo Determinado (Natureza 319104-4), R$41.765.291,09, as quais foram consideradas, pelo Estado, como de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE.

Em relação aos questionamentos, segue abaixo as contribuições da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR:

1. Em que consistem as referidas obrigações e de que forma elas se vinculam à consecução dos objetivos básicos da educação, conforme o artigo 70 da Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB? Qual fundamento legal ampara a instituição e o custeio dessa obrigação por parte do Estado, assim como a sua inclusão no índice de MDE?

As obrigações referidas – códigos orçamentários **0404 (Obrigação Patronal – Contrato por Tempo Determinado – Assistência à Saúde)** e **1321 (Obrigação Patronal – Pessoal Ativo – Despesas com Assistência à Saúde)** – correspondem a despesas com encargos patronais assumidos pelo Estado na qualidade de

empregador. Tais despesas visam garantir o atendimento médico, hospitalar, odontológico e farmacêutico aos servidores públicos da educação, e estão classificadas como **despesas de pessoal e encargos sociais**.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, essas obrigações estão regulamentadas pelas seguintes normas:

(a) **Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002**, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores civis do Estado;

(b) **Lei nº 25.143, de 8 de janeiro de 2025**, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e

(c) **Decreto nº 42.897, de 17/09/2002**, que regulamenta o artigo 85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A inclusão dessas despesas no índice de **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)** está amparada pelo artigo 70, inciso I, da **Lei nº 9.394/1996** (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que reconhece como despesas de MDE aquelas relacionadas à remuneração dos profissionais da educação.

> *Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:*
>
> ***I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação;***
>
> (Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

O entendimento de que os encargos sociais estariam compreendidos dentro da remuneração dos profissionais de educação, decorre do disposto no art. 26, §1º, inciso I, da **Lei nº 14.113/2020** (Lei do Novo Fundeb), com a redação dada pela **Lei nº 14.276/2021**, que estabelece que a **remuneração dos profissionais da educação básica** compreende o total de pagamentos devidos, **inclusive os encargos sociais incidentes**. Dessa forma, as obrigações patronais com assistência à saúde, por se tratarem de encargos vinculados à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, podem ser consideradas despesas elegíveis para fins de computação no índice constitucional de aplicação mínima em educação.

> *Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.*
>
> *§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021)*
>
> *I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, **inclusive os encargos sociais incidentes; (grifo nosso)***
>
> *(Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020)*

Em consonância com esse entendimento, o Governo de Minas Gerais tem incluído essas despesas no cômputo do MDE.

Cabe destacar que, em 2025, o **Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CONSFUNDEB/MG)** solicitou esclarecimentos sobre a aplicação de

recursos do Fundeb nessas despesas. Em resposta, foi elaborada a **Nota Técnica Conjunta SEPLAG/SPLOR nº 29/2025 (118361410)**, assinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), a qual se encontra anexada ao presente processo.

3. Tal obrigação tem caráter compulsório, decorrente de imposição legal, ou trata-se de uma faculdade do Estado, de natureza assistencial?

A prestação da assistência à saúde pelo **Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg)** ocorre **mediante adesão voluntária do servidor**, conforme disposto no **parágrafo único do art. 1º da Lei nº 25.143, de 8 de janeiro de 2025**.

> *Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg.*
>
> *Parágrafo único – A assistência à saúde de que trata o caput abrange a assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica, **será prestada mediante adesão** e, para seu custeio, será observado o princípio da solidariedade.*
>
> *(Lei nº 25.143, de 8 de janeiro de 2025)*

Efetivada a adesão, o Estado passa a ter **obrigação legal de contribuir com o custeio**, nos termos do **art. 8º da mesma lei**, que determina que o **Tesouro Estadual deve arcar com 50% do valor total da contraprestação pecuniária** paga pelo servidor titular e seus dependentes cadastrados. Essa contribuição é a obrigação patronal da assistência a saúde.

Assim, a **adesão à assistência à saúde é opcional para o servidor**, mas, **uma vez formalizada**, a **participação do Estado no custeio assume caráter compulsório**, com fundamento legal expresso na **Lei nº 25.143/2025**.

> *Art. 6º – A assistência à saúde prestada pelo Ipsemg será custeada mediante o pagamento de contraprestação pecuniária incidente sobre a remuneração, os proventos, a pensão por morte, a Bolsa de Atividades Especiais ou o pagamento vitalício recebidos pelo titular, inclusive gratificação natalina ou décimo terceiro salário, observados os seguintes parâmetros:*
>
> *I – alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) para:*
>
> *a) o titular;*
>
> *b) o cônjuge ou o companheiro dependente;*
>
> *c) cada um dos pais dependentes;*
>
> *d) cada um dos irmãos dependentes;*
>
> *II – R$60,00 (sessenta reais) para cada filho dependente que tenha idade inferior a 21 anos, exceto o dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave;*
>
> *III – R$90,00 (noventa reais) para cada filho dependente que tenha idade igual ou superior a 21 anos e inferior a 39 anos, exceto o dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.*
>
> *§ 1º – Nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso I do caput, serão observados o valor mínimo de R$60,00 (sessenta reais) e o valor máximo de R$500,00 (quinhentos reais) por beneficiário.*

§ 2º – A contraprestação pecuniária relativa ao filho dependente de que trata o inciso II do caput está compreendida no valor máximo relativo ao titular previsto no § 1º.

§ 3º – Será aplicada a alíquota adicional de 1% (um por cento) para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observado o limite de R$500,00 (quinhentos reais) por beneficiário, sem prejuízo do valor máximo previsto no § 1º, exceto para filho dependente com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.

§ 4º – Os valores previstos nos incisos II e III do caput e nos §§ 1º, 3º e 7º serão reajustados pelos índices da revisão geral concedidos ao servidor público estadual.

§ 5º – Caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, Bolsa de Atividades Especiais ou pagamento vitalício em montante igual ou inferior a dois salários-mínimos, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) para o titular e para cada dependente, não se aplicando o disposto nos §§ 1º e 3º.

§ 6º – Na hipótese prevista no § 5º, filho dependente que tenha idade inferior a 21 anos fica isento de contraprestação pecuniária.

§ 7º – Na hipótese prevista no § 5º, filho dependente que tenha idade igual ou superior a 21 anos e inferior a 39 anos contribuirá com alíquota de 3,2% (três vírgula dois por cento) incidente sobre remuneração, proventos, pensão por morte, Bolsa de Atividades Especiais ou pagamento vitalício do titular, observado o valor máximo de R$ 90,00 (noventa reais).

§ 8º – Na hipótese de mais de um vínculo com o serviço público estadual, a contraprestação pecuniária incidirá sobre o maior valor percebido pelo beneficiário titular a título de remuneração, de proventos, de pensão por morte, de Bolsa de Atividades Especiais ou de pagamento vitalício.

§ 9º – Para os fins deste artigo, o abono-família, a diária de viagem, a ajuda de custo, o vale-transporte, o auxílio-transporte, o vale-alimentação, o vale-refeição, o ressarcimento das despesas de transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória, não integram a remuneração, os proventos, a pensão por morte ou a Bolsa de Atividades Especiais.

Art. 7º – A contraprestação pecuniária será recolhida diretamente ao Ipsemg, assegurada a vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde, nos termos do art. 135 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, com redação dada pelo art. 14 desta lei, e do art. 136 da Lei nº 23.304, de 2019, ressalvada a hipótese prevista no art. 12 desta lei.

Art. 8º – O Tesouro Estadual contribuirá com o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados, ressalvada a hipótese do § 3º do art. 6º.

Parágrafo único – A contribuição do Tesouro Estadual a que se refere o caput será transferida ao Ipsemg, assegurada a vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde, nos termos do art. 135 da Lei nº 23.304, de 2019, com redação dada pelo art. 14 desta lei, e do art. 136 da Lei nº 23.304, de 2019.

Assim, a **adesão à assistência à saúde é opcional para o servidor**, mas, **uma vez formalizada**, a **participação do Estado no custeio assume caráter compulsório**, com fundamento legal expresso na **Lei nº 25.143/2025**.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 21/07/2025, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **118351505** e o código CRC **D930BEAA**.

Referência: Processo nº 25.0.000006374-9 SEI nº 118351505

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901